МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 01 дүгээр сарын 21 №2/03 Улаанбаатар хот

ХЭНТИЙ АЙМГИЙ ЦЭНХЭРМАНДАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА С.ЗОЛЖАРГАЛ ТАНАА

Комисст хандаж Хэнтий аймгийн ....сумын 2-р багийн иргэн ... ирүүлсэн гомдолдоо "...тус сумын багийн дарга ... болон бусад удирдлагууд "нутгийн уугуул иргэн биш", "гадны иргэдийн мал малладаг" гэх шалтгаанаар "хашаа хороогоо буулга, нутаг дэвсгэрээс гар" гэх зэргээр бидний оршин суух газраа чөлөөтэй сонгох эрх зөрчиж байгаа" талаар дурджээ.

Комисс холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, баримт материал гаргуулан авч судлахад иргэн .... нь 2017 оны 01 дүгээр сарын 7-ны өдөр тус сумын 2-р багт Улаанбаатар хотын Багануур дүүргээс албан ёсоор шилжин ирж бүртгүүлсэн байна.

Цэнхэрмандал сумын Засаг дарга С.Золжаргал Комисст өгсөн тайлбартаа "... бидний зүгээс Багийн иргэдийн нийтийн хурлаар асуудлаа оруулаад дэмжигдээд ирвэл татгалзах зүйл байхгүй, харин дэмжигдээгүй байхад өөрсдөө дур мэдэн "Мухарын эх" гэх газар буугаад зөвшөөрөл авалгүй хашаа, худаг гаргасанд ойр орчмын айлууд нь дургүйцсэн юм байна лээ. Мэргэжлийн хяналтын газраас албан шаардлага ирүүлж зөвшөөрөлгүй буусан байна гээд нүүлгэх шийдвэр гарсан. Бидний зүгээс хууль, журмын дагуу газраа авах талаар хэлсэн" гэх тайлбарыг өгчээ.

Тухайн багийн Иргэдийн нийтийн хурлын дарга ... Комисст өгсөн тайлбартаа "...-ынх арваад жил айл хунартай айлсан цөөн тооны малаа маллаж, нутаглаж байсан. Харин 2017 онд гэнэт л хашаа саравч барьж эхлэхээр нь бид "хуулийн дагуу газраа эзэмших зөвшөөрлөө авах хэрэгтэй" гэдгийг сануулсан боловч тоохгүй худаг гаргаж, Багануур дүүргийн харьяат иргэний олон тооны адууг маллах болсон. Үүнд нь ойр хавийн айлууд дургүйцэж хурлаар газар эзэмших саналыг нь дэмждэггүй. ... 2019 онд газар эзэмших саналаа өгөөгүй, харин ....-ийнх хадмынхтайгаа айлсаж буудаг байснаа тусдаа малаа маллахаар болж Мухарын амны орчимд хаваржаа, өвөлжөөний газар эзэмших хүсэлт өгч түүнийг нь иргэд дэмжсэн юм. ....-ын ар гэрийнхэн хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явагдаж байгааг ойлгохыг хүсдэггүй, адуугаа хариулуулж байгаа иргэн .... гэгч нь манай сумын удирдлага, төрийн албан хаагчдыг "та нарыг удаан энэ суудалдаа суухыг харна" гэх зэргээр доромжилж зүй бус харьцдаг. Хуулийн дагуу хүсэлтээ өгөөд иргэд дэмжихэд бидний зүгээс цааргалах зүйл огт байхгүй" гэжээ.

Мөн тус сумын ..-р багийн Засаг дарга ... Комисст өгсөн тайлбартаа "... нутгийн иргэд зөвшөөрөлгүй айл буугаад хашаа, хороогоо барих гэж байна гээд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт өргөдөл өгөөд тухайн үеийн газрын асуудал хариуцсан байцаагч шийдвэрлэхгүй хугацаа алдсан. Тэр хооронд энэ айл хашаагаа бариад

дуусгачихсан. Хүний олон тооны адуу маллаж цалинждаг хүн юм билээ. Ойр хавийн айлууд үүнд чинь дургүйцээд байна “хуулийн дагуу асуудлаа шийдвэрлэ” гэж хэлэхээр намайг элдвээр доромжилдог. Өөр газар зааж өгөхөөр Баганууураас зайдуу байна, чамаар хаа буухаа заалгахгүй гэж дургүйцдэг. Сумаас зохион байгуулж байгаа албан ёсны үйл ажиллагаанд оролцдоггүй, явуулын хүний зан гаргадаг хүмүүс. Би арга ядаад “Та нар хууль бус буусан юм чинь нэмж битгий хашаа, саравч бариад бай, буулгах болвол та нарт хүндрэлтэй шүү” гэхээр сүрдүүллээ гээд Мэргэжлийн хяналт, Авлигатай тэмцэх газар, Цагдаагийн газар гээд шалгуулаагүй газар надад байхгүй. Гол нь хүний маш олон тооны адуугаар бэлчээрийг нь талхлаад байгаад л ойр хавийн айлууд нь дургүйцээд өөрсдөө хурлаараа хэлэлцээд цөөн тоотой малтай, нутгийн унаган хүн, янз бүрийн асуудал болохгүй юм гээд ...-нд Мухарын эхэнд өвөлжөөний газар эзэмшүүлэх шийдвэрийг 2019 оны 10 сард гаргасан. Хуулиараа багийн иргэдийн нийтийн хурлаар дэмжигдвэл хэн ч газар эзэмших эрх нь нээлттэй. Гэтэл иргэдийн нийтийн хурлын шийдвэрийг зөвхөн би гаргадаг юм шиг хандаад байдаг” гэсэн байна.

Гомдолд дурдсан асуудлаар холбогдох баримт материал ирүүлэх талаар Комиссын гишүүний 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 2/698 дугаар албан бичгийг Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд хүргүүлж, тус хурлын 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 71 дугаар албан бичгээр хариуг ирүүлсэн байна. Уг албан бичигт “Иргэн .... нь ...-р багийн Иргэдийн нийтийн хурлаар 2017, 2018 онд “Мухарын эх” нэртэй газар өвөлжөөний газар эзэмших хүсэлт гаргаж хэлэлцэгдсэн боловч багийн иргэдийн дэмжлэг аваагүй болно. Иймд өвөлжөө эзэмших тухай асуудал сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд уламжлагдаж байгаагүй” гэсэн байна.

Иргэн ...-ын ээж ... Комисст өгсөн тайлбартаа “...бид 2017 онд санал өгөөд хурлаар дэмжигдсэн гэтэл тухайн үеийн тэмдэглэл нь алга болсон гээд дахин хэлэлцээд бидэнд газар эзэмших зөвшөөрөл өгөөгүй. Тэр хавийн айлууд гадны хүний мал хардаг гээд хавчин гадуурхдаг. Мөн ..-р багийн дарга ... нь “сумын наадамд хандив өг” гэхээр нь манайх өгч чадаагүй юм. Түүнээс хойш л “би багийн дарга байгаа цагтаа танайд газар олгуулахгүй” гэж хэлээд гарсан. Одоо нутгийнхаа иргэнд яг манайхтэй зэрэгцүүлэн газар олгочихсон тэр айл нь хашааны газраа тэмдэглээд явсан. Уг нь манайх 10 гаруй жил энд амьдарч байгаа” гэжээ.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Хэн боловч улсын дотор чөлөөтэй зорчих, оршин суух газраа чөлөөтэй сонгох эрхтэй”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 18 дахь хэсэгт “Улсынхаа нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй зорчих, түр буюу байнга оршин суух газраа сонгох, гадаадад явах, оршин суух, эх орондоо буцаж ирэх эрхтэй”, Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.12-д “Төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүйгээр чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай, соёлтой хүргэх, төрийн үйлчилгээг хүргэхдээ аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх” гэж тус тус заасан байна.

Мөн Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1-д “Сум, дүүргийн Засаг дарга энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасан нийтлэг бүрэн эрхээс гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ”, 31.1.3-д “Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах асуудлыг хууль тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлэх”, Газрын тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.10-д “Бэлчээр ашиглах асуудлаар гарсан аливаа маргааныг багийн иргэдийн Нийтийн Хурлаар хэлэлцэж зохицуулна. Эс тохиролцсон тохиолдолд сумын Засаг дарга шийдвэрлэнэ” гэж заажээ.

Иймд иргэн...-ын бэлчээр ашиглах, өвөлжөө, хаваржааны газар эзэмших асуудлыг хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд шийдвэрлэх нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэгт

заасны дагуу Комиссын гишүүний Зөвлөмжийг хүргүүлэв.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан хугацаанд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР